

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：重庆知识产权学院

学科、专业名称：知识产权管理

考试科目（代码）：知识产权管理（820）A 卷

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分）

1. 知识产权的主体
2. 商号权
3. 商业特许经营
4. 知识产权行政管理
5. 专利信息检索

二、简答题（共 5 小题，每题 12 分，共 60 分）

1. 简述知识产权的特征
2. 简述侵害商标权的行为
3. 简述专利保护范围的确定原则
4. 简述知识产权管理对企业获取竞争优势的作用
5. 简述知识产权出资的程序

三、论述题（共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 论述著作权客体的种类
2. 论述企业知识产权管理制度与管理规范体系

四、案例分析题（共 2 小题，第 1 题 25 分，第 2 题 15 分，共 40 分）

1. 阅读下列材料，回答问题。

国内某龙头企业——A 公司高度重视知识产权，并将知识产权作为公司的核心

战略资源。为此，其围绕知识产权工作做了大量探索和努力，同时也在经营过程中产生了诸多疑惑：

（1）A 公司设立了知识产权部，负责知识产权具体事务的管理和执行。在知识产权部的架构上，其在法务部门与研发部门之间徘徊：原来设置在法务部门中，后将其调整到研发部门。但由于 A 公司在海外涉及大量专利诉讼，知识产权部与法务部之间的协调成为其面临的一大难题。此外，A 公司在国内有十余家分公司，且各分公司都在进行研发，产生了大量的技术成果。对于分公司的知识产权管理，A 公司内部有不同的声音，最终 A 公司在各分公司都设立了相应的知识产权管理部门，各自负责分公司的知识产权工作。

（2）A 公司以创新为源泉，注重产品技术研发。数据显示，A 公司从 20 世纪 90 年代初就将 5% 以上的营收用于技术研发，并在近十年将该比例提高至 10%-15%。该公司的技术研发经历了“看着他人跑”、“跟着他人跑”、“与他人并肩跑”和“在前面跑”的不同阶段。在早期的知识产权工作中，专利管理人员在技术研发成果产出后，积极与研发人员沟通，做好相关的知识产权保护，但公司发现这种模式不能很好地发挥专利管理对技术研发的支撑作用。于是，公司要求知识产权部探索专利管理服务于从研发立项到研发成果保护全过程的工作方案，以更好地支撑企业的技术创新。

（3）从 1995 年开始，A 公司的研发投入开始有较好的成果回馈，其在该年申请了 50 余件专利。此后，A 公司的技术成果呈现爆发式增长，专利申请量也逐渐增加。到 2021 年，该公司一共申请近 6 万件专利，但庞大的专利申请和专利维持使得公司承受了沉重的财务压力。同时，为了应对国际市场的竞争，A 公司积极在海外进行专利布局，其知识产权部提出：只要有市场或者即将有市场的国家或区域，都要有专利布局。近年来，M 国政府基于莫须有的理由，用不正当的手段将 A 公司的产品赶出了 M 国市场。据了解，A 公司的主要竞争对手在 M 国都有较大的市场份额。

（4）A 公司坚持“技术—市场—知识产权”三位一体的发展理念，即知识产权

必须服务于公司的产品和业务需要,其将知识产权工作嵌入到企业发展的每个环节,形成了覆盖公司每个层级和部门的知识产权工作体系。在 A 公司原来的模式中,其专利主要用于以下环节:一是提升产品性能和品质;二是用作防卫专利;三是与主要竞争对手进行交叉许可。当前,公司有人提议利用其闲置专利开展运营,以充分实现其商业价值。

问题:

(1) 结合材料,分析 A 公司选择的企业知识产权管理部门的类型,以及其知识产权管理部门内部结构设置上采取的模式,并简述该类型和模式的优缺点。(5 分)

(2) 结合材料,分析专利管理可以为企业技术创新定位和技术研发提供的支持作用。(5 分)

(3) 为了更好地平衡专利的数量与质量,降低专利经营成本,A 公司可以采取哪些措施?(5 分)

(4) 结合材料,分析企业在海外专利申请时应考虑哪些因素?(5 分)

(5) 简述专利运营的常见方式。(5 分)

2. 阅读下列材料,回答问题。

材料(1):国内著名品牌“北极狐”所属公司(以下简称“C 公司”)在长期经营中,对该品牌的经营理念发生了巨大转变:其在早期致力于“北极狐”产品的研发、生产和销售以及品牌的推广,取得了不错的效益;后来,C 公司改变经营模式,变成完全以品牌授权(商标许可)为主要业务的品牌经营公司。目前,C 公司对外颁发的品牌授权涵盖了几千种商品,相关产品充斥着各大电商平台,被人戏称为“万物皆可北极狐”。通过商标许可,C 公司获得了巨大的经济收益,但大量低质量的北极狐产品进入市场,引起诸多消费者投诉。

材料(2):“恒源祥”品牌所属公司(以下简称“D 公司”)采取品牌虚拟经营模式:一方面积极引入加盟商开展合作,授权其使用“恒源祥”品牌开展经营,利

用加盟商的生产能力和市场渠道，快速拓展市场。而 D 公司不生产任何“恒源祥”产品。另一方面，D 公司制定严格的质量管理标准，要求加盟商严格遵守该质量标准，并对加盟商生产的产品进行质量监管。同时，D 公司根据需要，对质量标准进行动态调整。此外，D 公司加强技术创新、品牌的推广和保护，以提升维护品牌的价值。

问题：

- (1) 结合材料，分析商标许可对商标权人的利弊。(7 分)
- (2) 企业在商标许可中，可以通过哪些措施来加强被授权商品的质量管控？(8 分)